# Reglamento del Aprendiz SENA (Acuerdo 009 de 2024)

## Deberes

Los deberes del aprendiz SENA están definidos en el Capítulo III, Artículo 8º del Reglamento del Aprendiz (Acuerdo 009 de 2024). Estos compromisos buscan garantizar la convivencia, la calidad de la formación y el respeto por la institución.

A continuación, se detallan los principales deberes agrupados por categorías:

**Compromiso con el Proceso de Formación**

*Asumir el aprendizaje:* Participar de manera activa y responsable en todas las actividades del programa de formación.

*Cumplir con el cronograma:* Presentar las evidencias de aprendizaje y cumplir con las actividades en las fechas y horarios establecidos.

*Actualizar datos:* Mantener actualizada la información personal en el sistema de gestión académica administrativa del SENA.

*Participar en evaluaciones:* Realizar los procesos de autoevaluación y evaluación de instructores de manera objetiva.

**Normas de Convivencia y Respeto**

*Trato respetuoso:* Dirigirse con respeto y cordialidad a todos los miembros de la comunidad educativa (instructores, personal administrativo, compañeros y visitantes).

*Respetar la diversidad:* No realizar actos de discriminación por razones de raza, género, religión, discapacidad u orientación sexual.

*Libertad de expresión con límites:* Expresar ideas libremente siempre en un marco de respeto hacia los demás y la institución.

*Acatar normas de seguridad:* Cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo, así como con el uso obligatorio de los elementos de protección personal (EPP) entregados por el centro.

**Cuidado de la Institución y Recursos**

*Cuidar la infraestructura:* Hacer un uso adecuado y responsable de los equipos, herramientas, materiales, bibliotecas y ambientes de formación.

*Uso de la dotación:* Utilizar adecuadamente los recursos físicos y tecnológicos que el SENA pone a disposición para la formación.

*Responsabilidad ambiental:* Fomentar prácticas de desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente dentro de los espacios formativos.

**Identificación y Representación**

*Portar la identificación:* Identificarse como aprendiz SENA cuando sea requerido por las dependencias internas o externas de la entidad.

*Participación democrática:* Participar de manera constructiva en la elección de voceros y representantes de los aprendices.

Nota importante: El incumplimiento de estos deberes puede dar lugar a medidas formativas o sancionatorias, dependiendo de la calificación de la falta cometida.

**Caso: El Compromiso con el Cronograma Académico**

Situación: Un aprendiz de un programa virtual no entrega tres evidencias clave en las fechas establecidas en el cronograma, argumentando que no tenía buena conexión a internet, pero no informó al instructor ni presentó soportes hasta dos semanas después.

Deber afectado: Participar de manera activa y responsable en las actividades de formación y cumplir con los tiempos establecidos para la entrega de evidencias.

Solución:

**Caso: Respeto y No Discriminación en el Ambiente**

Situación: Durante un debate grupal, un aprendiz utiliza términos ofensivos hacia un compañero debido a su orientación sexual, interrumpiendo el flujo de la formación y generando un ambiente hostil.

Deber afectado: Dirigirse con respeto a todos los miembros de la comunidad educativa y no realizar actos de discriminación por ningún motivo (raza, género, orientación sexual, etc.).

Solución:

**Caso: Uso Responsable de Infraestructura y Equipos**

Situación: Un aprendiz de mecánica utiliza una herramienta especializada para un fin diferente al asignado en el taller, lo que provoca un desgaste acelerado del equipo, y posteriormente la deja fuera de su sitio sin reportar la novedad.

Deber afectado: Cuidar los recursos físicos, tecnológicos y didácticos del Centro de Formación y utilizarlos exclusivamente para el proceso formativo.

Solución:

**Caso: Seguridad y Salud en la Formación (Uso de EPP)**

Situación: En un ambiente de formación presencial que requiere el uso obligatorio de botas de seguridad y casco, un aprendiz ingresa con calzado deportivo, alegando que es más cómodo y que "solo estará un momento".

Deber afectado: Acatar las normas de seguridad y salud en el trabajo y usar obligatoriamente los Elementos de Protección Personal (EPP) suministrados.

Solución:

**Caso: Veracidad en la Información y Documentación**

Situación: Para justificar una inasistencia de varios días, un aprendiz presenta una excusa médica que parece haber sido alterada en su fecha de vigencia.

Deber afectado: Actuar con honestidad en el suministro de información y en la presentación de documentos requeridos por la institución.

Solución:

## Derechos

Los derechos del aprendiz SENA están consagrados en el Capítulo II, Artículo 5º del nuevo Reglamento del Aprendiz (Acuerdo 009 de 2024). Estos derechos buscan garantizar una formación integral, digna y de calidad.

A continuación, se detallan los derechos fundamentales que tienes como aprendiz:

**Formación y Recursos**

*Inducción completa:* Tienes derecho a recibir una inducción que te permita conocer el reglamento, el plan de bienestar, la organización de la entidad y los requisitos para tu certificación.

*Formación de calidad:* Recibir una formación profesional integral que cuente con el talento humano, los recursos físicos y tecnológicos necesarios según tu programa.

*Acceso a infraestructura:* Disponer de las instalaciones, recursos técnicos, bibliográficos y didácticos del Centro de Formación requeridos para tu aprendizaje.

*Elementos de Protección Personal (EPP):* Recibir oportunamente los elementos necesarios para proteger tu integridad física durante las actividades prácticas.

**Debido Proceso y Evaluación**

Debido proceso: Contar con garantías en todas las etapas de formación, así como en procesos administrativos o disciplinarios, incluyendo el derecho a la defensa y contradicción.

*Evaluación objetiva:* Ser evaluado integralmente según los criterios de aprendizaje y conocer tus resultados dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes.

*Derecho a la revisión:* Solicitar de manera respetuosa la revisión de tus evaluaciones si consideras que el resultado no fue objetivo.

*Notificación:* Ser informado de cualquier novedad académica, administrativa o disciplinaria que te afecte.

**Bienestar e Inclusión**

*Bienestar al aprendiz:* Disfrutar de los beneficios del Plan Nacional Integral de Bienestar para promover tu permanencia y certificación.

*Trato digno:* Recibir un trato respetuoso, igualitario y justo por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa.

*Libertad de expresión:* Expresar libremente tus ideas y pensamientos dentro del marco del respeto hacia los demás.

*Inclusión y ajustes:* Ser reconocido en tu condición de discapacidad o vulnerabilidad y solicitar los ajustes razonables que permitan tu progreso y permanencia.

**Participación y Certificación**

*Representación:* Participar en la elección de voceros o representantes de los aprendices, pudiendo elegir o ser elegido.

*Actividades en ausencia:* Desarrollar evaluaciones o actividades realizadas en tu ausencia, siempre que presentes una justificación debida dentro de los términos legales.

*Etapa productiva:* Recibir orientación y acompañamiento sobre las opciones y requisitos para desarrollar tu etapa productiva.

*Certificación:* Obtener tu título o certificado una vez apruebes todos los resultados de aprendizaje y cumplas con los requisitos institucionales.

**Caso: El Derecho a la Evaluación y Retroalimentación**

Situación: Un aprendiz entrega una evidencia técnica compleja el lunes. Pasan dos semanas y el instructor no ha calificado la actividad ni ha dado comentarios, a pesar de que el aprendiz necesita ese resultado para avanzar en su proyecto.

Derecho invocado: Recibir información sobre el resultado de las evaluaciones y el avance en su proceso de formación, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la entrega.

Solución:

**Caso: Derecho a la Revisión de Resultados**

Situación: Un aprendiz recibe una calificación de "No Aprobado" en una competencia de bases de datos. El aprendiz está seguro de que cumplió con todos los requisitos solicitados en la guía de aprendizaje y considera que el instructor cometió un error al evaluar.

Derecho invocado: Solicitar, de manera respetuosa, la revisión de las evaluaciones cuando se considere que el resultado no es objetivo.

Solución:

**Caso: Inclusión y Ajustes Razonables**

Situación: Un aprendiz con una limitación visual leve se vincula a un programa de formación. Nota que los materiales compartidos en el ambiente virtual no son compatibles con su lector de pantalla, lo que dificulta su aprendizaje.

Derecho invocado: Recibir formación en un marco de inclusión, solicitando los ajustes razonables que permitan su progreso y permanencia en el programa.

Solución:

**Caso: Representación y Democracia Institucional**

Situación: Se convoca a elecciones para elegir al Representante de los Aprendices del Centro. Un aprendiz con excelente promedio y liderazgo desea postularse, pero un funcionario le dice que "ya hay candidatos seleccionados".

Derecho invocado: Participar en la elección de voceros de programa y representantes de aprendices, con el derecho a elegir y ser elegido.

Solución:

**Caso: Garantía del Debido Proceso**

Situación: Un aprendiz es acusado por un compañero de haber sustraído un material del taller. El Centro de Formación decide cancelar su matrícula esa misma tarde, sin darle oportunidad de explicar lo sucedido.

Derecho invocado: El Debido Proceso y el derecho a la defensa y contradicción.

Solución:

# Etapa Productiva: Las 7 Alternativas

Es vital que desde el primer día el aprendiz sepa que no solo existe el "Contrato de Aprendizaje". El reglamento y la normativa SENA permiten validar esta etapa mediante:

Contrato de Aprendizaje.

Vínculo Laboral (si trabaja en algo relacionado a su formación).

Pasantías (apoyo a instituciones, ONG o entidades estatales).

Monitorías.

Proyecto Productivo.

Emprendimiento (Fondo Emprender).

Producción de Centro.

**Causales de Deserción**

Muchos aprendices pierden su cupo por desconocimiento de los tiempos. Es útil enfatizar que se considera deserción cuando:

Inasiste injustificadamente por 3 días.

Inasiste injustificadamente a un porcentaje mínimo de horas previsto en el diseño curricular.

No se reporta tras el vencimiento de un aplazamiento.

Consecuencia: Esto genera una sanción que le impide volver a inscribirse en el SENA por un periodo de hasta 6 meses o 2 años, dependiendo de la gravedad.

El Plan Nacional Integral de Bienestar al Aprendiz

El SENA no es solo estudio; el aprendiz debe conocer los servicios de apoyo para evitar que deserte por falta de recursos o motivación:

Apoyos de Sostenimiento: Auxilios económicos para transporte o alimentación (bajo convocatoria).

Monitorías: Posibilidad de trabajar dentro del Centro apoyando procesos técnicos o administrativos a cambio de un incentivo económico.

Cultura y Deporte: Acceso a grupos de danza, música, selecciones deportivas y gimnasio.

Apoyo Psicosocial: Orientación psicológica y acompañamiento en crisis.

Representación y Liderazgo

Es útil que conozcan cómo se organiza la participación estudiantil:

Vocero de Grupo: Elegido por sus compañeros de ficha; es el puente directo con los instructores y la coordinación.

Representante de Aprendices: Elegido por votación de todo el Centro; participa en el Consejo Directivo del Centro para llevar la voz de los estudiantes.

Sistema de Gestión Académica (SofiaPlus y Territorium)

Aunque es técnico, es esencial saber que:

SofiaPlus: Es donde se gestionan los certificados, las inscripciones y el historial académico legal.

Territorium (LMS): Es el aula virtual donde se suben evidencias, se descargan guías y se interactúa con el instructor.

SENA Galería: Para el acceso a bibliotecas digitales y bases de datos especializadas.

Trámites de Novedades (Capítulo V)

Saber cómo pedir un permiso formal salva matrículas. Deben conocer la diferencia entre:

Traslado: Cambiar de Centro de Formación o de jornada.

Reingreso: Regresar después de un aplazamiento.

Retiro Voluntario: Retirarse sin ser sancionado (siempre que se haga por escrito y antes de una investigación).

Uso de los Ambientes de Aprendizaje (Hubs o Estaciones)

En lugar de verlos como simples salones, el aprendiz debe entender que son simuladores de entornos laborales reales. Conocer las normas de seguridad, el uso de las estaciones de trabajo y el cuidado de los insumos es fundamental para evitar procesos disciplinarios por daño de materiales.

CASOS

Caso: El Límite de la Responsabilidad y la Deserción

Situación: Un aprendiz de una ficha técnica no asiste a su formación presencial durante los días miércoles, jueves y viernes de la misma semana. El lunes siguiente se presenta al Centro de Formación y le informa a su instructor que no pudo asistir porque tuvo que realizar un viaje familiar imprevisto fuera de la ciudad para atender asuntos personales. El instructor le comunica que ya se ha iniciado el reporte para el proceso de deserción por inasistencia injustificada.

Puntos de análisis según el Reglamento:

El criterio de inasistencia: Bajo el Artículo 30º, se considera causal de deserción cuando el aprendiz inasiste injustificadamente por tres (3) días a las actividades de formación programadas en su ruta de aprendizaje. Aunque el nuevo reglamento enfatiza el incumplimiento de la ruta formativa más que la palabra "consecutivos", la ausencia de tres días sin reporte previo activa el procedimiento.

Justificación extemporánea: Según el Artículo 28º, el aprendiz debe presentar la justificación debida de su inasistencia o incumplimiento dentro de los términos establecidos (generalmente 3 días hábiles tras el hecho). En este caso, el viaje familiar por "asuntos personales" no suele calificar como una causa de fuerza mayor o calamidad doméstica debidamente comprobada ante el SENA.

El procedimiento de deserción: El Artículo 31º establece que, una vez detectada la inasistencia, el instructor o equipo ejecutor debe reportar la novedad para que se realice el trámite administrativo correspondiente, garantizando siempre el debido proceso.

Resolución del ejercicio:

¿Es válida la excusa del aprendiz? No, los viajes familiares imprevistos no constituyen una causa justificada legal según el reglamento para ausentarse de la formación obligatoria.

¿Qué derecho tiene el aprendiz? A pesar de la falta, el aprendiz tiene derecho al debido proceso (Artículo 5º, numeral 10), lo que significa que debe ser notificado y escuchado antes de que se formalice la cancelación definitiva de su matrícula.

¿Cuál es la consecuencia? De no probarse una fuerza mayor real, se procederá con la cancelación de la matrícula por deserción. Esto conlleva, además, una sanción que le impedirá participar en otros procesos de ingreso al SENA por el tiempo que determine el centro según la gravedad (de 6 meses a 2 años).

Caso de Trámites Administrativos (Novedades)

Situación: Un aprendiz de Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software recibe una oferta de trabajo temporal por tres meses que coincide con su horario de formación. No quiere perder el cupo, pero tampoco la oportunidad laboral.

Puntos a resolver:

- ¿Qué trámite debe realizar ante el Centro de Formación?
- ¿Cuáles son las condiciones y el tiempo máximo permitido para este trámite?
- ¿Qué sucede si el aprendiz simplemente deja de asistir sin informar?

Caso de Inasistencia e Incumplimiento Justificado

Situación: Un aprendiz falta a tres días de formación presencial debido a una calamidad doméstica familiar debidamente comprobada. Al regresar, se entera de que el instructor realizó una evaluación técnica y calificó con "No Aprobado" por su ausencia.

Puntos a resolver:

- ¿Cuál es el derecho del aprendiz respecto a las actividades realizadas en su ausencia?
- ¿Qué plazo tiene el aprendiz para presentar la justificación de su inasistencia?
- ¿Cómo debe proceder si considera que la evaluación no fue objetiva debido a su situación?

Caso de Convivencia y Uso de Recursos

Situación: Durante una práctica en el ambiente de formación, un aprendiz utiliza maquinaria pesada sin los Elementos de Protección Personal (EPP) y, accidentalmente, daña un equipo por negligencia.

Puntos a resolver:

- ¿Qué deber del aprendiz se ha incumplido en este escenario?
- ¿A qué derecho renunció implícitamente al no usar los EPP entregados por el SENA?
- ¿Cómo se calificaría esta falta según los criterios de afectación a los recursos de la entidad?

Caso de Debido Proceso y Sanciones

Situación: Un instructor reporta a un aprendiz por un presunto caso de plagio en una evidencia de aprendizaje. El aprendiz recibe una notificación de que su matrícula ha sido cancelada de inmediato sin haber sido escuchado previamente.

Puntos a resolver:

- ¿Qué principio fundamental y derecho del aprendiz se está vulnerando en este procedimiento?
- ¿Cuáles son las etapas que deben seguirse antes de aplicar una medida sancionatoria?
- ¿Ante quién puede el aprendiz solicitar la revisión de su caso?

Caso de Reconocimientos y Representación

Situación: Una aprendiza destaca por su alto rendimiento académico y liderazgo, además de haber desarrollado un proyecto de innovación para el sector cafetero de la región. Ella desea participar en una convocatoria internacional de intercambio, pero no sabe si tiene algún respaldo por parte del SENA.

Puntos a resolver:

- ¿Qué tipo de reconocimientos formativos puede otorgar el Subdirector del Centro?
- ¿Bajo qué condiciones podría ser seleccionada para representar a la entidad a nivel nacional o internacional?
- ¿Qué otros beneficios de permanencia (como monitorías) podría solicitar?